

標 目：本件通報情報の通知又は調査補助者の返信が記載されているメールファイル、その4

送信日：令和元年10月27日～令和2年1月24日

差出人：原告又は調査補助者

甲25の1

本書では、令和元年10月23日～11月7日のメールファイルの内容を省略する。

甲25の2

送信日：令和元年12月2日 14:40

差出人：原告

宛先：調査補助者、被告の法務2グループGM

CCの宛先：被告の代表取締役社長

添付ファイルとして、Word ファイル1点を添付しており、その内容は、以下のとおり。また、本書では、メールファイルの本文を省略する。

■ 調査結果等の結論に関する確認

調査結果等の結論を拝見しますと、「通報者による問題提起に対して」から始まり、還付手続きについて記載され、「むしろ問題提起を受けて真摯に、かつ組織的に解決に向けて取り組み、対応を完了した」と結論付けています。

私が行った2016年1月7日の問題提起は「還付手続きに関すること」ではなく、「契約書の内容確認や 本件豪州企業 への照会で、請求書の記載に間違いがないかを確認すること」です。

間違いの請求金額の支払いは、支払い時の“確認ミス”です。なお、「問題提起を受けて真摯に」と記載されておりますが、請求書の記載と契約書内容との相違の有無を伝えられておりません。ですので、未だに、支払い時の“確認ミス”があったのかが分かりません。

問題提起に関する対応のアクションが確認出来なかったこと、および、2016年9月10日に「GSTは 豪州子会社 に入金があったから、何もしなくてよい」と伝えられたため、隠蔽ではないかと思い、2016年9月14日に通報しました。非通報者が対応を開始したと確認できたのは、通報窓口が指導した後、2017年2月9日です。対応の開始は、問題提起の1年後でした。つまり、通報者の問題提起を受けて真摯に取り組んでいたのではなく、通報窓口の指導を受けた為、

対応を開始しています。

また、役務提供対価ではないGSTを一般管理費で計上していたので、決算仕訳の必要性を伝えておりました。しかし、決算仕訳について、非通報者から説明はありませんでした。

通報窓口による説明の「部下の問題提起に対し、対応や説明を行わない事は不法行為ではないので問題ない」は理解しました。不法行為ではないですが、「通報者による問題提起を受けて真摯に取り組みをした」と取れる記載は誤りですので、確認をお願いします。

以下、「隠蔽行為」「会計処理」「調査」について、確認したい事項12件です。

■確認事項① 隠蔽行為に関する確認

発覚の2016年1月7日から通報窓口が指導した2017年2月7日までの間、隠蔽を行っていないのであれば、報告や確認等のアクションの痕跡を示してください。

■確認事項② 隠蔽行為に関する確認

部長の裁量で行っているので問題ないとのことですので、部長決裁の履歴等で、決裁の有無を確認していただき、「2016年度について、当面は還付を見送る」と判断した時の決裁内容を教えてください。

■確認事項③ 隠蔽行為に関する確認

2016年の発覚時、契約書の内容確認や 本件豪州企業 への照会が行われたのでしょうか。契約書を確認することによって、「請求書にGSTが記載されていた原因」が分かります。調査結果等によると、「原因について、 本件事業部 内で認識されていた」とありますが、私は未だに原因を知らされておられません。

また、後の経緯を見ますと、発覚の時に 本件豪州企業 へ請求内容の照会をしていれば、速やかな返金を受けられた可能性があります。速やかな返金を受けた場合は、税務コンサル費用等の費用対効果を考慮する必要がありませんので、対応に時間を要することはありません。

■確認事項④ 隠蔽行為に関する確認

ミスが原因で発生した費用について、その費用の発生原因を公式の記録で残さず、一部の人間の認識に留めていることは隠蔽です。調査結果等には、「請求書にGSTが記載されていた原因」の説明は記載されておられません。

また、通報窓口との面談でも、「請求書にGSTが記載されていた原因」は分からないと伝えられました。つまり、原因が支払い時の“確認ミス”であった場合、原因を隠蔽していることになります

■ 確認事項⑤ 会計処理に関する確認

還付請求を行っていない時点では、未収金計上はできないこと、および、期ずれとならないことは理解しました。しかし、支払ったG S Tは役務提供対価ではありません。

契約書にG S Tを課す記載が無かった場合、請求書に記載されているG S Tは間違いです。そして、間違いの請求金額の支払いは、支払時の“確認ミス”です。支払時の“確認ミス”が原因で支払った金額は役務提供対価ではないので、「真実性の原則」に基づくと、年度内での返金や還付請求が未確定であれば、該当年度の雑損失計上する必要があります。

■ 確認事項⑥ 会計処理に関する確認

2017年の付加価値税の会計処理について、還付分が雑収入、相殺分が一般管理費と、同じ役務提供対価ではない付加価値税でも、勘定科目が異なる理由を教えてください。

■ 確認事項⑦ 会計処理に関する確認

豪州子会社の会計仕訳が預り金勘定科目で行われているかを確認していただき、利益移転が無いことを明確に示してください。

■ 確認事項⑧ 会計処理に関する確認

今回の件に影響したとされる「2016年11月以降G S Tの法改正」は、どの時点の何の法改正かを具体的に教えてください。

甲25の3

送信日：令和元年12月3日 17:14

差出人：調査補助者

宛先：原告

C Cの宛先：被告の代表取締役社長、被告の法務2グループGM

メールファイルの本文は、以下のとおり。

原告さん

ご質問に回答いたします。

(2) 豪州子会社の会計処理について

豪州子会社とJ X T Gエネルギー間で精算が行われた日（2017年6月および9月）が属する期間の財務諸表（2017年1月から12月まで）について、豪州子会社は監査法人のコンサルティング会社から「豪州の会計原則に合致しており問題ない」との監査意見を得ております。したがって、原告さ

んのご指摘にある「豪州子会社」とJXTGエネルギー間で不正な利益移転が行われたのではないか、または豪州子会社にて正しい会計処理が行われていないのではないかと問題は生じていないと認定いたします。

(3) 付加価値税を一般管理費で計上したことについて

指摘の件は、海外の取引先から発行される請求書にGSTが含まれており、当社がこれを支払う際に、正味の請求額とGSTを一括して費用として計上していることを指しているものと理解します。JXTGエネルギーは日本法人でありますので、海外でのGSTについて、費用として一括で計上しても経理上は問題ありません。

甲25の4

送信日：令和元年12月10日 18:20

差出人：原告

宛先：大田社長、法務2グループGM、調査補助者

添付ファイルとして、Wordファイル1点及びPDFファイル2点を添付しているが、本書では、この内容の記載を省略する。また、メールファイルの本文は、以下のとおり。

コンプライアンスホットライン責任者 大田様

調査補助者 様

是正措置のメール、および、調査結果等を読み返したところ、添付PDFの請求書に関する処理が明確に伝えられてないことに気が付きました。2017年10月16日の是正措置のメールには「過年度JXTGエネルギーの支払分について」と記載されているだけで、「還付請求をした金額」は記載されていません。2017年8月14日の調査結果等にも、具体的な金額が記載されていません。

「還付請求は義務では無いので不法行為ではない」は"論点のすり替え"となっています。「実際に還付請求をした金額」をご確認いただき、添付PDFの請求書について、行動指針に基づいた是正措置、および、記録が行われているかのご確認をお願いいたします。また、事案が発覚した2016年1月に契約書の確認や本件豪州企業への通知を行っていたかの確認、つまり、「確認ミス」の事実があったのかどうかの確認をお願いいたします。

前回の添付書類を、再度、添付しますので、ご対応について、よろしく願いいたします。

送信日：令和元年 1 2 月 2 0 日 15:41

差出人：調査補助者

宛先：原告

C C の宛先：被告の代表取締役社長、被告の法務 2 グループ G M、調査補助者

添付ファイルとして、Word ファイル 1 点、メールファイル 1 点を添付しているが、本書では、この内容の記載を省略する。また、メールファイルの本文は、以下のとおり。

原告 さん

3. 添付ワードでいただいた確認事項について

(1) 調査結果の結論に関する確認

原告 さんは税務研修を受講されて G S T が課税されない取引がありうるということを認識されていましたが、それは一般論であり、J X T G エネルギーと 本件豪州企業 との個別取引について G S T が課税されるか否かについては、詳細な検討が必要でした。

そのために税務アドバイザーを起用して検討することは、対応として誤りではありません。仮に、税務アドバイザーを起用せずに、当社が単に「この取引は豪州 G S T 非課税取引であるので請求書を修正してもらいたい。」と 本件豪州企業 に伝えたとしても、その根拠を示さなければ 本件豪州企業 から「本当に豪州税法上そうなのか？」という質問を受けたときに確証をもって答えられず、G S T 非課税取引として整理するという目的を達することができません。

J X T G エネルギーの決算仕訳については、何らかの形で 原告 さんに説明がなされれば、原告 さんとしても満足できたのであろうと拝察いたしますが、それが行われなかったからといって、コンプライアンスに違反するものではありません。

当社と 本件豪州企業 間の契約書について確認するように再三お求めですが、これを行う必要はないものと判断しています。なぜならば、そもそも、その取引に税金が課されるか否かについては、民間同士の合意である契約書ではなく、国（ 本件豪州企業 との取引であればオーストラリア国家）が決めることです。

したがって、契約書上のG S T条項の有無や記載内容については、結論に関係がありませんのでお調べしませんし、また 本件事業部 内でそうした確認をしなかったことも特に不審なこととは認定いたしません。

「真摯に対応した」という記載については、被通報者が 本件事業部 部長にも報告し、経理部門や税務部門にも展開して納得が得られており、また豪州G S Tについて還付を受けているという事実をもって認定しました。

まず、契約書を確認するという行為は、先に述べた通り対応として意味がない行為ですので、行わなかったとしても対応を怠ったことにはなりません。また、 本件豪州企業 への照会の時期についても、税務アドバイザーの意見を得てから照会をかけるという方法は適切です。

したがって、 原告 さんのご指摘をもって「真摯な対応をした」という記載を変更する理由が認められませんでした。ちなみに、この記載を変更するか否かは、「コンプライアンス違反ではない」という結論に影響を及ぼすものではないので、変更すべきか否かについて、これ以上 原告 さんと議論や検討することはありません。

(2) 確認事項①

2016年1月7日から2017年2月7日までの間についてお尋ねですが、 原告 さんから提供を受けたメールには、2016年3月31日には、被通報者が他のグループ員に指示して調べを進めていることが記載されています。

なお、G S Tの還付の実施要否については、会社の裁量に属するもので、実施するか否か任意の行為です。「実施任意の行為」が「実施すべき業務（例えば、 本件事業部本件グループ であれば、P Jの検討や交渉）」よりも優先順位が落ちるのは、不自然なことではありませんので、仮に被通報者が2016年1月7日から2017年2月7日までの間、 原告 さんの望む対応を100%取っていなかったとしても、これがコンプライアンス違反に当たるものとは認定できません。

(3) 確認事項②

原告 さんは、部長の判断が全て「部長決裁システム」に記録されるとご理解のようにも見受けられますが、業務はそうではありません。何を部長決裁システムで決裁すべきかは、権限規程に定めがあり、本件についてはかかる決裁事項ではありませんので、2017年10月16日付の 本件事業部の担当者 からのメールをもって部長が承認することに問題はありません。繰り返しますが還付は義務ではなく権利です。 本件事業部 部長から、還付のやり方を修正すべきといった特段の指示もなく承認されていますので、それでよろしいと

いう判断をしたと認めます。（原告さんから2018年12月12日にいただいたワード資料に、2017年10月16日のメールがあります。）

(4) 確認事項③

契約書の確認や本件豪州企業への確認については、(1)で説明したとおりです。

(5) 確認事項④

「一部の人間」とのご指摘ですが、2017年10月16日付のメールについては、部長を含む関係者に共有されており、必要な者には共有されています。誰に何を共有するかは、業務の性質に照らしてその部で決めることですので、これは隠蔽ではありません。ちなみに本件については、本件事業部の外である経理部門にも相談がなされていますので、隠蔽があったとは認定できません。

(6) 確認事項⑤

ご指摘の前提である「契約書にGSTを課す記載がなかった場合、請求書に記載されているGSTは間違いです。」との原告さんの認識については、「3.添付ワードでいただいた確認事項について」(1)で説明したとおり誤りです。

なお、日本法人であるJXTGエネルギーが財務諸表上で課税・非課税を計上する対象は、日本の税であり、外国の税である豪州GSTは一括で費用と計上されておかしくありません。

(7) 確認事項⑥

JXTGエネルギーにおける本件の勘定科目に関する処理について、会計士から誤りであるとの指摘を受けていませんので、適切であると認定します。本件については、これ以上お調べする必要はないと判断しています。

(8) 確認事項⑦

豪州子会社の会計仕訳を調べることは、「コンプライアンス違反ではない」という結論に影響しませんので調査不要と判断しています。さらに言えば、豪州子会社の財務諸表については、会計監査人であるコンサルティング会社から適正意見を得ていますので、勘定科目についてこれ以上お調べする必要はないと判断しています。

(9) 確認事項⑧

その法改正について調べて原告さんにお伝えすることが、「コンプライアンス違反ではない」という結論に影響しませんので法務部はそのような調査を行いません。

送信日：令和2年1月8日 11:16

差出人：原告

宛先：大田社長、法務2グループGM、調査補助者

添付ファイルとして、Word ファイル1点、メールファイル1点を添付しているが、本書では、この内容の記載を省略する。また、メールファイルの本文は、以下のとおり。

コンプライアンスホットライン責任者 大田様

調査補助者 様

私からの質問に対し、ひとつひとつ毎、ご丁寧に回答いただきまして、ありがとうございました。

被通報者が他のグループ員に指示して調べを進めていたことの認定根拠となった痕跡ですが、提示していただいている田口さんの発信のメールの内容は「源泉税」と「期ずれ支払い」に関するものです。他の資料とお間違いではないでしょうか。ご確認をお願いいたします。

甲25の6

送信日：令和2年1月16日 13:33

差出人：調査補助者

宛先：原告

CCの宛先：被告の代表取締役社長、被告の法務2グループGM

添付ファイルとして、メールファイル1点を添付しており、その内容は、甲4のメールファイルである。また、メールファイルの本文は、以下のとおり。

原告 さん

ご指摘のメールは、2017年度に原告さんからGSTに関連する資料としてご提供いただいたものに含まれておりましたものを一例としてお示したものです。

原告さんからは、他に添付のメール（2016年3月31日付）もご提供いただいております。本日添付したメールには、上司Aが「本件事業部の担当者が豪州子会社や税務担当に問い合わせてくれた部分もある」との言及があり、GSTに関する説明が続いているため、対応をしているものと認めます。

甲25の7

送信日：令和2年1月16日 13:53

差出人：原告

宛先：調査補助者

CCの宛先：被告の代表取締役社長、被告の法務2グループGM

メールファイルの本文は、以下のとおり。

調査補助者 様

本件事業部の担当者 さんが 豪州子会社 や税務担当者に問合せをしたメールは無いのでしょうか。仮に問合せをしていたとして、税務担当のどなたに何を確認していたのでしょうか。また、問合せをした後、どのようなアクションをいつ行っていたのでしょうか。なお、還付請求をできることは、ネットなどで調べることが出来ます。

甲25の8

送信日：令和2年1月23日 18:19

差出人：調査補助者

宛先：原告

CCの宛先：被告の代表取締役社長、被告の法務2グループGM

メールファイルの本文は、以下のとおり。

原告 さん

ご連絡いただいた件については、「 上司A （およびその指示を受けた 本件事業部の担当者 ）が 原告 さんの満足する内容で問い合わせをしていたのか。」ということを確認されたいという趣旨であると捉えました。

これにつきましては、2019年12月20日のメールで回答申し上げましたとおり、GSTの還付の実施要否については、会社の裁量に属するもので、実施するか否かが任意の行為です。

「実施任意の行為」が「実施すべき業務（例えば、 本件事業部本件グループ であれば、PJの検討や交渉）」よりも優先順位が落ちるのは、不自然なことではありませんので、仮に 上司A が2016年1月7日から2017年2月7日までの間、 原告 さんの望む対応を100%取っていないとしても、これがコンプライアンス違反に当たるものとは認定できないことは、お伝えした通りです。

原告 さんの問題提起を受けて、 上司A がどのようなアクションをするか、また、 本件事業部の担当者 にどのような指示をするかは業務上の裁量に属することです。 原告 さんがおっしゃったように、まずはWeb上で還付請求ができるかどうかを調べることで構いません。

したがって、業務上の裁量に属する行為の当否について、法務部がさらに調査しても、調査結果である「コンプライアンス違反ではない」との結論に変更はなく、

これ以上調査する必要を認めないとの判断に至りましたので、その旨ご連絡申し上げます。

甲25の9

送信日：令和2年1月24日 13:47

差出人：原告

宛先：調査補助者

C Cの宛先：被告の代表取締役社長、被告の法務2グループGM

メールファイルの本文は、以下のとおり。

調査補助者 様

確認の趣旨は、2016年1月7日から2017年2月7日までの間に、社内での確認、もしくは、本件豪州企業 への確認をするなど、「具体的に何を行っていたのか」の“事実”の確認、そして、行っていた“事実”に関する証拠書類の有無の確認です。

証拠書類とは、例えば、2016年1月7日から2017年2月7日までの間に行った社内税務担当者、もしくは、本件豪州企業 に確認をした時のメールの履歴、海外企業から付加価値税が請求されたときの対応マニュアルがあれば、そのマニュアルなどです。

なお、規定には、「調査」とは、通報情報に関する事実を確認するための調査をいうと記載されています。